

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2687 -
2688/2532

นาย อภิวัฒน์ คล้าย ทรัพย์ กับพวก
องค์การ ทอผ้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224

การฟ้องให้จำเลยชำระเงินบำเหน็จแก่โจทก์ถือได้ว่าเป็นการทวงถามเตือนให้
จำเลยชำระอยู่ในตัวแล้ว จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัด และจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้
แก่โจทก์นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
224 วรรคแรก

คดีทั้งสองสำนวนศาลแรงงานกลางให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน
โดยเรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 โจทก์ทั้งสองสำนวน
ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เข้าเป็นพนักงานประจำรายวัน โจทก์ทั้ง
สองได้ลาออกจากงานขณะที่มีอายุการทำงาน 14 ปี และ 9 ปี ตามลำดับ ขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงินบำเหน็จส่วนที่ขาดให้แก่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองสำนวน
ให้การว่า ค่าครองชีพไม่ใช่เงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่เป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพิ่มจากค่า
จ้างอัตราปกติเพื่อเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานผู้มีรายได้น้อยผู้มีรายได้สูงจะไม่ได้
รับ จึงไม่อาจนำค่าครองชีพมารวมกับค่าจ้างปกติเพื่อเป็นฐานคำนวณเงินบำเหน็จ

โจทก์ทั้งสองไม่เคยทวงถามค่าครองชีพจำเลยจึงไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดอันจะต้องเสียดอกเบียขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินบำเหน็จที่ขาดแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 5,600 บาท และโจทก์ที่ 2 จำนวน 3,600 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่าการที่โจทก์ทั้งสองฟ้องต่อศาลแรงงานกลางให้จำเลยชำระเงินบำเหน็จส่วนที่ขาด ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการทวงถามอันจะมีผลให้จำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชอบในดอกเบียแก่โจทก์ และหากฟังว่าจำเลยต้องรับผิดชอบก็ควรจะรับผิดชอบตั้งแต่วันที่มิคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไปนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 204 วรรคแรกได้บัญญัติไว้เพียงว่าภายหลังจากนี้ถึงกำหนดชำระ ถ้าเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ ลูกหนี้นี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว(โดยไม่ได้กำหนดรูปแบบคำเตือนไว้ว่าจะต้องทำอย่างไร) การฟ้องศาลให้จำเลยชำระบำเหน็จแก่โจทก์ถือได้ว่าเป็นการทวงถามเตือนให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวอยู่ในตัว จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วและจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบียให้แก่โจทก์นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก หาใช่เริ่มรับผิดชอบชำระดอกเบียตั้งแต่วันที่มิคำพิพากษาถึงที่สุดดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่"

พิพากษายืน

(มานะ เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โหมกขมรรคกุล-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ